



Universidad
Pontificia
Bolivariana

Seccional
Bucaramanga



ANÁLISIS DE LA CONVENCIONALIDAD DE LA NORMATIVIDAD COLOMBIANA APLICABLE AL RÉGIMEN DE PENSIONES POR RIESGOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES DE LA MINERÍA EN COLOMBIA SEGÚN LOS ESTÁNDARES DE LA OIT

Daniel Ricardo Angarita Rincón · Gustavo Andrés Martínez Cepeda

Directora: Yudy Tatiana Fuentes Agudelo, Mg. en Derecho

Trabajo de grado para optar al título de Abogado



Ruta de la sustentación

**01****Contexto y
problema****02****Pregunta y
objetivos****03****Metodología****04****Régimen
colombiano****05****Estándares OIT****06****Análisis de
convencionalidad****07****Experiencias
comparadas****08****Propuestas****09****Conclusiones**

La minería: una actividad de alto riesgo



+120

emergencias mineras
al año (ANM, 2022)



1.364

mineros muertos
entre 2005 y 2018



90 %

de mineros
artesanales de
Antioquia expuestos a
sílice



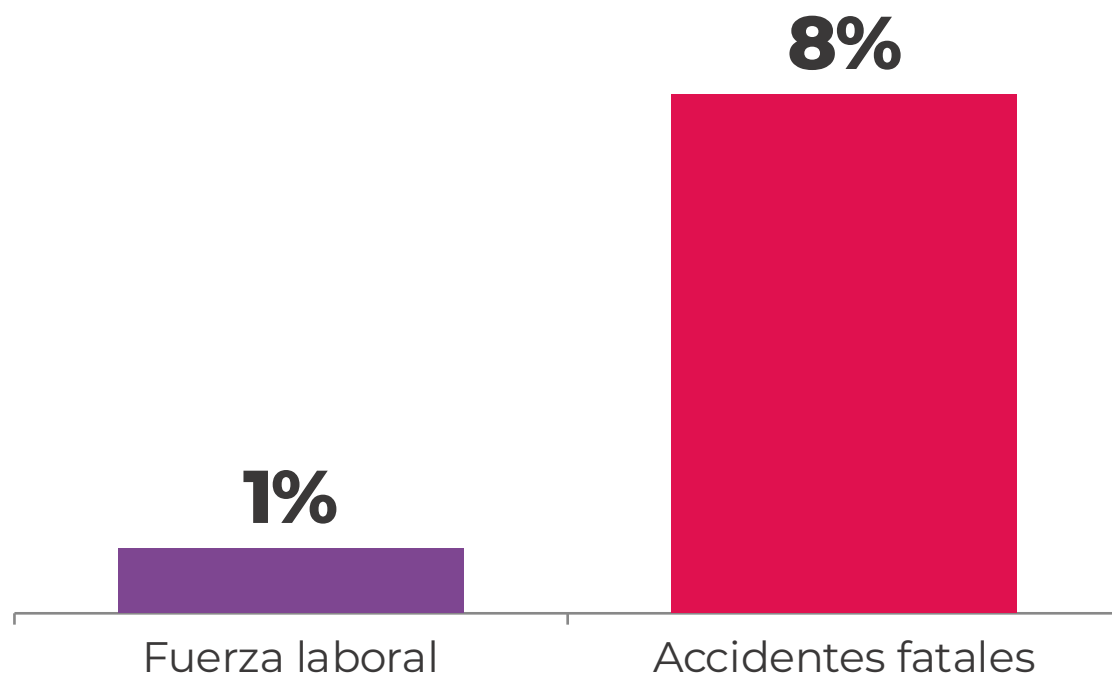
66.000

personas expuestas al
mercurio

Sutatausa (2023): 21 mineros muertos. Uno cada 3,75 días entre 2005 y 2018: la norma existe, pero no llega a los territorios.

Un problema de escala mundial

Peso de la minería en el mundo (OIT, 2011)



15.000

muertes de mineros
al año

35

países ratificaron el
C176

0

convenios clave
ratificados por
Colombia

2024

#SinLímites

Pregunta de investigación



¿En qué medida la normatividad colombiana sobre pensiones por riesgos laborales en minería cumple los estándares OIT de cobertura, acceso, suficiencia y equidad?



Cobertura



Acceso



Suficiencia



Equidad

Objetivos

General: analizar la convencionalidad de la normatividad colombiana del régimen de pensiones por riesgos laborales en minería a la luz de los estándares de la OIT.



Caracterizar

el régimen pensional por riesgos laborales del sector minero.



Examinar

los estándares de la OIT aplicables a ese régimen.



Comparar

la norma colombiana con los estándares de la OIT.

¿Por qué esta investigación?



Teórica

Hay un vacío en el control de convencionalidad aplicado a la seguridad y salud en el trabajo minero.



Práctica

Leyes avanzadas en el papel no garantizan menos accidentes: hay que medir su efectividad real.



Social

Aporta insumos para políticas públicas y un régimen de seguridad social más equitativo.

Metodología



Enfoque

Cualitativo



Alcance

Descriptivo y
explicativo



Diseño

Documental, jurídico y
comparativo



Técnica

Revisión documental
sistemática

Fuentes primarias

Leyes y decretos colombianos, convenios OIT y jurisprudencia de las altas cortes.

Fuentes secundarias

Doctrina, artículos indexados, tesis e informes de la OIT y la ANM.



01

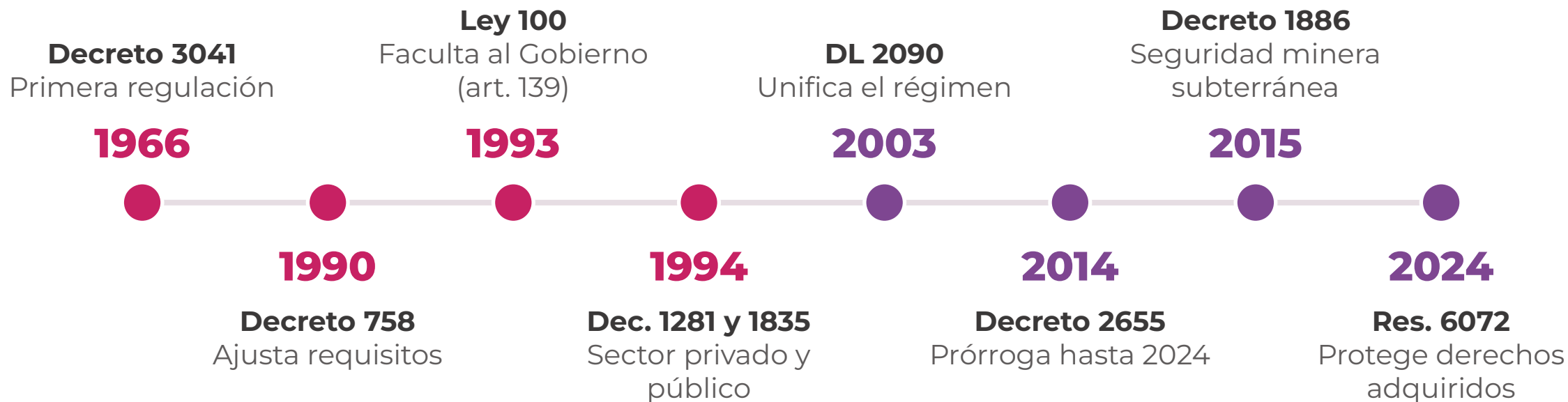
RESULTADOS

Caracterización del régimen colombiano

Pensión especial de vejez por alto riesgo: evolución,
normas y jurisprudencia.



Evolución normativa del régimen



2024

#SinLímites

Decreto Ley 2090 de 2003 en cifras

55

**años de edad
mínima**
reducible hasta 50

700

**semanas en alto
riesgo**
≈ 14 años de labor

1.300

semanas totales
igual al régimen general

+10 %

de cotización
a cargo del empleador



Límite: nuevos afiliados solo hasta el 31-dic-2024, y únicamente minería subterránea.

2024

#SinLímites

Jurisprudencia constitucional

C-663/2007

Suma semanas de toda actividad de alto riesgo.

C-030/2009

Reabre el traslado del RAIS al régimen público.

T-042/2010

El aporte no pagado no se imputa al trabajador.

C-853/2013

Lista taxativa: ampliarla es tarea del legislador.

C-651/2015

Prórroga a 2024 válida; derechos adquiridos a salvo.

T-046/2024

La ARL no puede negar la calificación.



Principios

- Acción afirmativa con fin legítimo
- Favorabilidad al trabajador
- Fallas de terceros no frustran el derecho
- Pensión de vejez única

2024

#SinLímites

02

RESULTADOS

Estándares internacionales de la OIT

Convenios y recomendaciones que fijan el parámetro de convencionalidad.



Instrumentos OIT aplicables

C176

1995

Seguridad y salud en
las minas**No ratificado****C102**

1952

Seguridad social
(norma mínima)**No ratificado****C155**

1981

Seguridad y salud en el
trabajo**No ratificado****C187**

2006

Marco promocional de
SST**No ratificado****C121**

1964

Accidentes y
enfermedades laborales**No ratificado****C81**

1947

Inspección del trabajo

Ratificado**R183**

1995

Recomendación sobre
minas**No vinculante****R202**

2012

Pisos de protección
social**No vinculante**

Los no ratificados sirven como criterio de interpretación (art. 93 CP).



Principios que exige la OIT



Suficiencia

Prestaciones para una vida digna



Universalidad

Proteger a todo minero expuesto, incluso informal



Equidad

Compensar el desgaste prematuro



Efectividad

Que la norma produzca efectos reales



11-37 %

silicosis y TB en minería artesanal

67,5 µg/l

mercurio en sangre, sobre el límite OMS



03

RESULTADOS

Análisis de convencionalidad

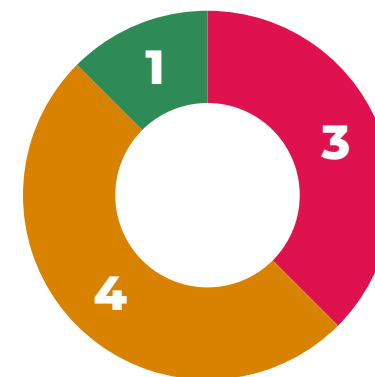
Nivel de armonización, brechas y experiencias comparadas.



Nivel de armonización con la OIT

Estándar	Nivel	Brecha principal
C176 Minas	Baja	Solo socavón; sin derecho de retiro
R183 Minas	Baja	Criterios técnicos no incorporados
R202 Pisos	Baja	Sin piso para mineros informales
C102 Seg. social	Media	Sin cobertura universal ni suficiencia
C155 SST	Media	SG-SST sin articulación institucional
C187 Marco SST	Media	Sin plan nacional de SST minera
C121 Prestaciones	Media	Calificación restrictiva
C81 Inspección	Alta formal	Pocos inspectores especializados

8 estándares



■ Baja ■ Media
■ Alta formal

**Ninguno logra
armonización material
alta.**

2024

#SinLímites

Brechas por criterio



Cobertura

~70 %

de la minería es informal: sin riesgos laborales ni pensión.



Acceso

700

semanas difíciles de probar; las ARL alegan falta de afiliación.



Suficiencia

50–75 %

del salario en incapacidades: montos bajos para las familias.



Equidad

Socavón

solamente: el cielo abierto y los nuevos mineros quedan fuera.

2024

#SinLímites



Problemáticas de aplicación



Después de 2024

Sin reglas para quienes ingresen desde 2025



Afiliados al RAIS

El beneficio solo existe en el régimen público



Barreras probatorias

Certificados ausentes y aportes no pagados



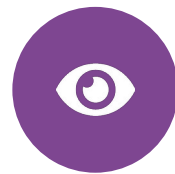
Larga latencia

Silicosis y EPOC sin presunción laboral



Fragmentación

MinTrabajo, ANM, ARL y EPS sin coordinación



Inspección débil

Pocos inspectores; visitas solo tras accidentes

Experiencias comparadas

Chile

C176 ratificado: 2023

- Ley 16.744: cobertura universal
- Muertes: 45 (2010) → 14 (2019)
- Comités paritarios

Lección: institucionalidad técnica

Perú

C176 ratificado: 2008

- Política nacional de SST minera
- Inspección obligatoria de minas
- Plan Nacional (2020)

Lección: articulación tripartita

Sudáfrica

C176 ratificado: 2000

- Leyes ODMWA y MHSA
- Fondos de silicosis y TB
- 100.000 exmineros compensados

Lección: reparar la larga latencia

Propuestas normativas



Ratificar los convenios

176, 102, 155 y 187, con mesas tripartitas



Reformar el Decreto 2090/2003

Incluir cielo abierto, menos de 700 semanas, vigencia después de 2024



Presunciones en el Decreto 1477/2014

Origen laboral de silicosis, neumoconiosis y EPOC



Piso de protección minero (R202)

Seguro subsidiado para mineros informales



Prestaciones suficientes

Montos mínimos y Fondo Solidario de Protección Minera



Propuestas institucionales



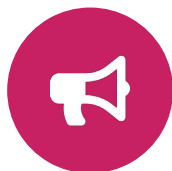
Inspección minera especializada

Convenio MinTrabajo–ANM y registro público de sanciones



Historia ocupacional única

Registro electrónico de exposición a agentes nocivos



Participación y derecho de retiro

Delegados de SST y retiro ante peligro inminente (C176)



Control interinstitucional

Cruce de datos entre ANM, MinTrabajo, UGPP, ARL y EPS

Conclusiones

Desarrollo formal considerable, **eficacia material insuficiente.**



Régimen

El D. 2090 solo protege la minería subterránea; el acceso depende de afiliación y prueba.



Estándares OIT

Deben leerse como un sistema: prevención, inspección, cobertura y prestaciones.



Convencionalidad

Brechas en cobertura, acceso, suficiencia y equidad.

Hacia un modelo integral



Agenda mínima

1. Revisar el DL 2090/2003
2. Ampliar el alto riesgo minero
3. Reforzar la inspección
4. Registro de exposición
5. Mejor calificación médica
6. Incluir a los informales
7. Protección social mínima

2024

#SinLímites

CREER, IMAGINAR, CREAR.



¡Gracias! • Preguntas del jurado